

계약중지로 인한 계약보증 담보사항 제출의무를 입찰공고에 미반영

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ ㉠처는 계약중지기간이 계약보증기간을 초과하는 계약의 경우 실제 계약이행 완료일까지 보증이 유효하다는 내용을 계약보증서에 반드시 포함하여 낙찰자가 제출하도록 입찰공고에 반영 요청하였으나, 이를 미반영한 사례가 확인됨.

지 적 내 용

- ☐본부 ☐처 ☐실 ☒부는 본부 공사·용역·구매계약을 담당하고 있다.
- 「계약규정」 제10조(계약보증금) 및 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부)에 따르면,
 - 계약담당자는 회사와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하며, 계약보증금은 현금 또는 국가계약법 시행령 제37조 제2항 각호에 규정한 보증서 등으로 이를 납부하게 하여야 한다.
 - 우리회사가 계약을 체결할 때 계약체결일로부터 계약종료일까지 계약이행을 담보하는 계약보증금을 계약상대자로부터 납부하도록 하고 있으며, 인허가, 공정지연 등으로 인해 계약을 중지하는 기간이 계약보증기간을 초과하는 계약의 경우 초과기간에 대한 계약보증 담보를 명확히 하기 위해 본사 ㉠처에서는 ‘계약 중지기간 계약보증금 담보 관련 법률검토 결과 알림(20++. **, **.)’(문서번호 ㉠(▽)-*** 공문을 통해 전사 계약부서와 공유하였다.
 - 그 내용을 살펴보면, 국내입찰 및 수의계약 시 낙찰자에게 특별약관*을 포함한 계약보증서의 제출 안내 및 수취하도록하고, 특별약관 미적용 계약의 중지에 대해서는 계약보증금 관리에 유의하도록 하였다.
- * 보증사가 ‘주계약이 연장된 경우에는 보증기간에도 불구하고 실제 계약이행 완료일까지 보증이 유효함’의 특별약관 내용을 계약보증서에 포함하여 발행

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부에서 수행한 공사·용역 건의 입찰공고(20++. **, **. ~ **, **.)를 검토한 결과,
 - 일부 입찰공고(정정공고 제외)의 경우에는 낙찰자에게 계약보증서 제출 시 특별약관 내용을 반드시 포함하여 제출하도록 하는 내용이 누락되었다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사의견을 수용하면서, 담당자가 해당 공문 중간에 표시된 ‘특별약관 적용 여부’ 내용을 잘못 해석하여 소프트웨어 관련 공사와 용역의 경우에만 문구를 기입할 것으로 판단함에 따라 그 외 공사와 용역의 입찰공고에 특별약관 내용을 포함한 계약보증서 제출의무 공지를 누락하였다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

■본부장은 계약중지로 인한 계약보증 담보사항을 계약보증서에 반드시 포함하여 낙찰자가 제출하도록 하는 내용을 입찰공고에 포함으로써 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	□처(☑부)
관련부서	